199 MACETES PARA PASSAR NA OAB EM 30 DIAS (OU MENOS)

ÉTICA

1. Exceção aos Atos Privativos: A impetração de *habeas corpus* **não** é atividade privativa de advogado, podendo ser realizada por qualquer pessoa (Art. 1º, § 1º, EOAB).

2. Atos Nulos: Atos privativos de advocacia praticados por pessoas não inscritas na OAB, ou por advogados suspensos, impedidos, licenciados ou que exerçam atividade incompatível, são **nulos de pleno direito** (Art. 4º e Parágrafo único, EOAB).

3. Inexistência de Hierarquia: Não há hierarquia entre advogados, juízes e promotores. Durante as audiências, os advogados devem permanecer no **mesmo plano topográfico** e em posição equidistante em relação ao magistrado (Art. 6º, EOAB).

4. Quebra da Inviolabilidade (Escritório): A inviolabilidade do escritório não é absoluta. Para ser quebrada, exige-se decisão judicial motivada, indícios de autoria/materialidade de crime, mandado específico pormenorizado e a **presença obrigatória de um representante da OAB** (Art. 7º, § 6º, EOAB).

5. Acesso aos Autos (Sigilo): O advogado tem o direito de examinar autos de qualquer processo (mesmo sem procuração e em andamento). Contudo, **se o processo estiver sob sigilo**, a apresentação da procuração torna-se obrigatória (Art. 7º, XIII, XIV e § 10, EOAB).

6. Prisão Cautelar do Advogado: O advogado não pode ser preso antes do trânsito em julgado, a não ser em **Sala de Estado Maior**. Caso não haja essa sala, a prisão deve ser convertida em **prisão domiciliar** (Art. 7º, V, EOAB).

7. Direitos da Advogada Mãe: A advogada que der à luz ou adotar tem direito à **suspensão dos prazos processuais por 30 dias**, desde que seja a única patrona da causa e notifique o cliente por escrito (Art. 7º-A, EOAB).

8. Inscrição do Estagiário: Diferente do advogado, o estagiário não precisa de diploma ou aprovação no Exame de Ordem para se inscrever na OAB. Ele precisa ter sido **admitido em estágio profissional de advocacia** e estar nos últimos anos do curso de Direito (Art. 9º, EOAB).

9. Inscrição Suplementar (Regra das 5 Causas): O advogado que patrocinar **mais de 5 causas por ano** (habitualidade) em outro Estado (unidade federativa) é obrigado a requerer inscrição suplementar no respectivo Conselho Seccional (Art. 10, § 2º, EOAB).

10. Licenciamento x Cancelamento: O cancelamento é **definitivo** e o advogado perde o número da OAB (ex: falecimento, atividade incompatível definitiva). O licenciamento é **temporário** e o profissional mantém o número ao fim da licença (ex: pedido justificado, doença mental curável) (Art. 11 e 12, EOAB).

11. Unicidade Societária na mesma Seccional: Um advogado **não pode** integrar mais de uma sociedade de advogados, nem ser titular de mais de uma sociedade unipessoal, nem misturar ambas, dentro da mesma área territorial do respectivo **Conselho Seccional** (Art. 15, § 4º, EOAB).

12. Razão Social (Proibição de Nome Fantasia): A razão social da sociedade deve obrigatoriamente conter o nome de pelo menos um advogado responsável. É **expressamente proibido o uso de nome fantasia** ou características de sociedade empresária (LTDA, S/A) (Art. 16 e § 1º, EOAB).

13. Honorários e Acordo Extrajudicial: Se o cliente fizer um acordo com a parte contrária sem o conhecimento ou anuência do seu advogado, esse acordo **não prejudica** o direito do advogado de receber seus honorários convencionados e os de sucumbência (Art. 24, § 4º, EOAB).

14. Liberação de Bens Bloqueados: Caso o cliente sofra bloqueio universal de patrimônio, o advogado pode requerer o desbloqueio de **até 20% dos bens** para o pagamento de honorários. Essa regra não se aplica a crimes de tráfico de drogas ou exploração de trabalho escravo (Art. 24-A, EOAB).

15. Substabelecimento com Reserva de Poderes: O advogado que recebe um substabelecimento com reserva **não pode cobrar honorários** diretamente do cliente sem a intervenção do advogado original que o substabeleceu (Art. 26, EOAB).

16. Incompatibilidade x Impedimento: A Incompatibilidade gera **proibição total** para o exercício da advocacia (mesmo em causa própria). O Impedimento é uma **proibição parcial**, ou seja, o advogado pode atuar, exceto em certas situações específicas (Art. 27 a 30, EOAB).

17. Incompatibilidade e Militares/Policiais (Decisão STF): Militares da ativa e ocupantes de cargos vinculados à atividade policial são incompatíveis com a advocacia. O STF (ADI 7227) declarou **inconstitucional a possibilidade de advogarem em causa própria** (Art. 28, V, VI e §§ 3º e 4º, EOAB).

18. Impedimento (O Macete do Professor): Servidores públicos não podem advogar contra a Fazenda Pública que os remunera. A exceção de ouro cai sempre: **docentes (professores) de cursos jurídicos não sofrem esse impedimento**, podendo advogar contra a entidade que os remunera (Art. 30, Parágrafo único, EOAB).

19. Renúncia ao Mandato (Os 10 dias): Se o advogado renunciar, deve continuar representando o cliente por **10 dias** após a notificação, salvo se um substituto assumir antes, para evitar o desamparo (Art. 5º, § 3º, EOAB e Art. 16, CED).

20. Revogação do Mandato: A revogação parte do cliente e cessa a atuação do advogado **imediatamente**. Apesar disso, o cliente não fica desobrigado de pagar os honorários proporcionais ao trabalho realizado (Art. 17, CED).

21. Sigilo Profissional: É de ordem pública e independe do pedido do cliente. Só pode ser quebrado em situações extremas de **justa causa**, como grave ameaça à vida, honra ou para a própria defesa do advogado (Art. 35 a 37, CED).

22. Publicidade (Vedações Absolutas): A publicidade deve ser sempre informativa. É expressamente vedada a utilização de **rádio, cinema, televisão, outdoors**, panfletos com intuito de captação e fotos pessoais ou de terceiros em cartões de visita (Art. 39, 40 e 44, § 2º, CED).

23. Sanção de Exclusão: É a penalidade mais grave, cancelando a inscrição na OAB. Só é aplicada se houver **aprovação de 2/3 (quórum qualificado)** do Conselho Seccional, nos casos de falsa prova de inscrição, crime infamante ou três suspensões (Art. 35 do EAOAB).

24. Subseções da OAB: Diferente do Conselho Federal, dos Conselhos Seccionais e das Caixas de Assistência dos Advogados (que possuem personalidade jurídica própria), **as Subseções não possuem personalidade jurídica**; são partes autônomas do Conselho Seccional (Art. 45 e 60, EOAB).

CONSTITUCIONAL

25. Poder Constituinte Originário (Macete do "3IA"): O Poder Constituinte Originário é responsável pela criação de uma Constituição nova e é caracterizado por ser Inicial, Ilimitado, Incondicionado e Autônomo. Ele não se submete a nenhuma regra de direito anterior ou limitações jurídicas para instituir uma nova ordem jurídica.

26. Poder Constituinte Derivado Decorrente (Princípio da Simetria): A competência dos estados-membros para elaborar suas próprias Constituições estaduais sofre uma forte limitação por causa do Princípio da Simetria. Isso significa que as normas estaduais não podem contrariar a Constituição Federal, devendo refletir os seus princípios fundamentais, como no caso da segurança pública.

27. Poder Constituinte Difuso (Mutação Constitucional): A Constituição pode mudar seu significado ao longo do tempo sem que haja alteração no seu texto literal formal. A chamada "mutação constitucional" reflete adaptações na interpretação e na

jurisprudência, a exemplo do reconhecimento de direitos de grupos minoritários, desde que respeitados os limites da Constituição.

28. Vedação ao Anonimato e Direito de Resposta: A liberdade de expressão é amplamente assegurada, mas a Constituição proíbe expressamente o anonimato. É admitido o uso de pseudônimos na manifestação do pensamento, contanto que isso não impeça a responsabilização do autor por ofensas e garanta o direito de resposta, que deve ser proporcional ao agravo (danos materiais, morais e de imagem).

29. Biografias e o Inexistente Direito ao Esquecimento: Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), não é exigida autorização prévia para a publicação de biografias, reforçando a proibição de censura. Além disso, o Brasil não adota o "direito ao esquecimento", sendo amplamente permitida a divulgação de fatos históricos.

30. Vacinação: Obrigatória sim, Forçada não: A jurisprudência estabelece que o Estado não pode aplicar a vacinação à força nas pessoas. Porém, a vacinação pode ser considerada obrigatória, podendo gerar sanções e restrições de direitos em caso de recusa, como a perda do poder familiar para pais que se recusam a vacinar os filhos.

31. Interceptação Telefônica vs. CPI (O limite de poder): É muito comum na prova a pegadinha envolvendo CPIs: Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) pode quebrar sigilo bancário e de *dados* telefônicos (o registro de quem ligou para quem e o tempo de duração da ligação). No entanto, a CPI **não pode** quebrar o sigilo das *comunicações* telefônicas (interceptação da conversa); para isso, é obrigatória a ordem judicial para fins de investigação criminal ou processo penal.

32. Inviolabilidade Domiciliar (O horário do mandado): O cumprimento de ordem judicial no domicílio é uma exceção à inviolabilidade e só pode ocorrer durante o dia. A definição para a execução desse mandado abrange o período das 6h às 18h, ou alternativamente, do nascer ao pôr do sol.

33. Legitimados do Controle Concentrado (A regra do 3x3x3): Para ajuizar ações do controle concentrado no STF (ADI, ADC, ADO e ADPF), lembre-se de 3 grupos. Três pessoas (Presidente da República, Procurador-Geral da República e Governador); Três mesas (Câmara dos Deputados, Senado Federal, e Assembleias/Câmara Distrital); e Três entidades (Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso e Confederação sindical/entidade de classe nacional).

34. Efeito Vinculante no Controle Concentrado: As decisões nessas ações (ADI, ADPF etc.) possuem efeito vinculante sobre a administração pública (direta e indireta) e demais órgãos do Poder Judiciário. A grande ressalva é que **não há vinculação do Poder Legislativo** em sua função atípica de legislar, ou seja, o Congresso pode criar nova lei que aborde o tema.

35. Cláusulas Pétreas (O Limite Material das PECs): Uma Emenda Constitucional pode ser julgada inconstitucional pelo STF se ferir as cláusulas pétreas do artigo 60, § 4º. Para memorizar, lembre-se do quarteto intocável que não pode ser abolido: a forma federativa de Estado, os direitos e garantias individuais, a separação dos poderes e o voto (que precisa ser direto, secreto, universal e periódico).

36. Competência da Câmara versus Senado (Impeachment): Grave a divisão de funções nos processos de crime de responsabilidade (impeachment) do Presidente da República. A Câmara dos Deputados detém a competência privativa para **autorizar** a instauração do processo (Art. 51, CF), mas é o Senado Federal que possui a atribuição de efetivamente **julgar** o Presidente (Art. 52, CF).

37. Iniciativa Popular de Leis (A fórmula 1 - 5 - 0,3): A população pode iniciar um projeto de lei federal, cumprindo rigorosamente as frações exigidas. É necessária a assinatura de no mínimo **1%** do eleitorado nacional, e esse percentual deve estar espalhado por pelo menos **5** Estados, contendo, no mínimo, **0,3%** dos eleitores de cada um desses Estados.

38. Medida Provisória e Matéria Orçamentária: A Medida Provisória (MP) possui severas vedações temáticas, principalmente orçamentárias. É expressamente vedado (Art. 62, §1º) utilizar MP para tratar de PPA, LDO, LOA ou créditos adicionais/suplementares, com a única exceção permitida para abertura de **crédito extraordinário** em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública.

39. Delegação de Competências do Presidente (Apenas três atos): O artigo 84 da Constituição traz atos privativos do Presidente, mas ele pode delegar aos Ministros de Estado, ao PGR ou ao AGU. Pode-se delegar: 1) a expedição de decretos autônomos; 2) a concessão de indulto e comutação de penas; e 3) o provimento de cargos públicos. Vale lembrar que o ato de **extinguir cargos** é uma atribuição indelegável.

40. Diferença crucial entre Graça, Indulto e Anistia: Para não confundir na prova: o **Indulto** é o perdão coletivo da pena, enquanto a **Graça** é individual, e ambos são concedidos via decreto pelo Presidente da República. Já a **Anistia** apaga os efeitos do crime (primários e secundários) de forma coletiva, e somente é concedida por meio de lei aprovada pelo **Congresso Nacional**.

41. O Quinto Constitucional (Ingresso nos Tribunais): Pelo Art. 94 da Constituição, 1/5 (20%) dos assentos em tribunais (como TRF, TJ, TST) são reservados a advogados e membros do Ministério Público. Os requisitos cumulativos são: mais de **10 anos** de atividade profissional/carreira, notável saber jurídico e reputação ilibada. O órgão de classe forma lista sêxtupla, o Tribunal enxuga para tríplice e o Chefe do Executivo escolhe quem nomear.

42. Estado de Defesa x Estado de Sítio: O **Estado de Defesa** atende crises de ordem pública em **locais restritos e determinados**, tem duração de 30 dias (prorrogáveis por igual período) e seu controle político pelo Congresso é feito de forma **posterior**. Em

contraponto, o **Estado de Sítio** aplica-se a comoções com repercussão nacional ou guerra armada e o Congresso atua com controle **prévio**, pois exige autorização antecedente.

ADMINISTRATIVO

43. Autarquias x Empresas Estatais (A Pegadinha da Natureza Jurídica): As Autarquias são pessoas jurídicas de **Direito Público**, o que significa que seus bens são impenhoráveis e seus servidores podem ter estabilidade. Já as Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista são pessoas jurídicas de **Direito Privado**, portanto, seus bens podem ser penhorados e seus empregados são regidos pela CLT, sem estabilidade.

44. Usucapião de Bens Públicos? NUNCA!: A prova da FGV adora contar uma história longa e emocionante sobre ocupação irregular, mas seja firme: **bens públicos são imprescritíveis e jamais podem ser adquiridos por usucapião**. A ocupação irregular configura apenas mera detenção, não gerando direito a indenização ou retenção por benfeitorias.

45. O Momento da Exigência dos Requisitos do Concurso: A comprovação dos requisitos para ingresso em cargo público (como diploma de graduação ou inscrição na OAB) deve ser exigida apenas no **momento da posse**, e não durante a inscrição do concurso público.

46. Independência de Instâncias e o Art. 126 da Lei 8.112/90: A absolvição do servidor na esfera criminal (como por "falta de provas" ou prescrição) não encerra automaticamente o Processo Administrativo Disciplinar (PAD). O processo criminal só arquiva o PAD em duas situações específicas: **inexistência do fato** ou **negativa de autoria**.

47. A "Pegadinha" do Advogado no PAD: Em Direito Administrativo, **a presença de advogado não é obrigatória** no Processo Administrativo Disciplinar (PAD). A falta de defesa técnica por advogado não torna o PAD nulo, conforme expressa previsão da **Súmula Vinculante 5 do STF**.

48. Improbidade Administrativa - O Fim da Culpa: Com as alterações na Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA), o elemento subjetivo para a condenação exige **somente o dolo**. Não existe mais a previsão de responsabilização por ato de improbidade na modalidade culposa.

49. Punições "Aliviadas" no Art. 11 da LIA: Fique atento à mudança recente! Para os atos de improbidade que atentam apenas contra os princípios da administração (Art. 11), **não há mais aplicação das penas de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos**. A sanção foca em multas e ressarcimento.

50. Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013) NUNCA é Penal: A Lei Anticorrupção tem como alvo a responsabilização objetiva da **pessoa jurídica** (empresa) em duas esferas exclusivas: **Administrativa e Civil**. O macete é lembrar que a pessoa jurídica não responde penalmente/criminalmente com base nesta lei.

51. Acordo de Leniência (O Primeiro "Dedo-Duro"): Para a empresa assinar um Acordo de Leniência na Lei Anticorrupção, os requisitos são cumulativos: confessar, cessar seu envolvimento na fraude e **ser a PRIMEIRA a manifestar interesse**. Lembre-se, contudo, que fechar o acordo **não a isenta da obrigação de reparar integralmente o dano** ao erário.

52. O Fim do Convite e Tomada de Preços: A Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) abandonou a divisão de modalidades baseada no valor do contrato. **Não existem mais as modalidades Convite e Tomada de Preços**. Foram mantidos Pregão, Concorrência, Concurso, Leilão, além da criação do **Diálogo Competitivo**.

53. Princípio da Segregação de Funções: Na Nova Lei de Licitações (14.133/21), o princípio da **Segregação das Funções** proíbe que um mesmo agente público acumule funções de risco no procedimento (ex: quem prepara o edital não pode julgar). A banca pode tentar te confundir usando a palavra "agregação", mas o correto é separar.

54. Inexigibilidade x Dispensa de Licitação: Se a competição for **inviável**, a licitação é inexigível. O macete é decorar os 5 casos principais da Nova Lei: fornecedor exclusivo, artista consagrado, **profissional de notória especialização** (exceto para serviços de publicidade), credenciamento e imóvel singular. Nos demais casos comuns (baixo valor, emergência, deserta), a licitação é apenas dispensável.

55. Responsabilidade Civil por Fuga de Preso e Balas Perdidas: O Estado possui responsabilidade objetiva sobre detentos (Teoria do Risco). Se o preso foragido cometer um crime **durante ou imediatamente após a fuga**, o Estado responde por haver nexo causal. Se o crime ocorrer meses ou anos depois, o nexo rompe e o Estado não paga. Já em mortes por bala perdida em operações policiais, a responsabilidade do Estado é reconhecida mesmo que a perícia da arma seja inconclusiva.

56. Extinção da Concessão de Serviços (A Regra dos Três Nomes): Use as palavras-chave para não confundir: **Encampação** = Retomada do serviço pelo Estado por motivo de interesse público (exige lei específica e pagamento prévio). **Caducidade** = Descumprimento das regras pela concessionária (aplicada por decreto, como punição). **Rescisão** = Inadimplência ou culpa do poder público, declarada judicialmente.

57. Desapropriação Indireta (A Invasão Estatal): Ocorre quando o Estado "toma" um bem sem o devido processo legal e incorpora-o ao patrimônio público. A ação para o particular cobrar sua indenização (já que não pode mais pedir o bem de volta) prescreve em **10 anos** caso o Estado tenha realizado obra pública no local, ou **15 anos** caso não tenha realizado obra.

CIVIL

58. Incapacidade Absoluta e Relativa (A diferença dos efeitos): Atualmente, são considerados absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos, e os atos praticados por eles sem representação legal são **nulos**. Já os atos praticados por relativamente incapazes (como maiores de 16 e menores de 18 anos) sem assistência são apenas **anuláveis**.

59. Emancipação Voluntária (O macete do cartório): A emancipação concedida pelos pais a um menor que já tenha 16 anos completos é feita por instrumento público (escritura pública) e **independe de homologação judicial**.

60. Morte Presumida (A dispensa de ausência prévia): É possível declarar a morte presumida **sem a necessidade de decretar ausência antes**, desde que esgotadas as buscas, em dois casos específicos: quando for extremamente provável a morte de alguém em perigo de vida ou quando a pessoa desaparecer em campanha de guerra e não for encontrada até dois anos após o seu término.

61. A Escritura Pública nos Negócios Imobiliários: A regra geral é a liberdade de forma nos contratos, mas a escritura pública é **essencial para a validade** de negócios que envolvam transferência ou constituição de direitos reais sobre imóveis cujo valor seja superior a **30 vezes o maior salário mínimo** do país.

62. Simulação gera Nulidade, não Anulabilidade: Cuidado com as pegadinhas nos defeitos do negócio jurídico. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores geram **anulabilidade** (com prazo decadencial de 4 anos). A simulação, por sua vez, é um vício muito mais grave que gera a **nulidade absoluta** do negócio, não convalescendo pelo decurso do tempo.

63. Concentração nas Obrigações de Dar Coisa Incerta: O macete clássico baseia-se no princípio de que "o gênero nunca perece". Antes da escolha ser feita, o devedor não pode alegar perda da coisa por caso fortuito ou força maior. A regra geral é que **a escolha pertence ao devedor**, salvo estipulação em contrário no contrato.

64. A Pegadinha da Solidariedade e da Indivisibilidade: A solidariedade **não se presume**, ela deve resultar expressamente da lei ou da vontade das partes (contrato). Além disso, se uma obrigação indivisível for resolvida em perdas e danos, ela **perde a sua qualidade de indivisível**, passando a ser uma obrigação pecuniária (divisível).

65. Prazos dos Vícios Redibitórios: Para reclamar defeitos ocultos (redibir o contrato ou abater preço), o prazo decadencial, contado da entrega efetiva, é de **30 dias para bens móveis** e **1 ano para bens imóveis**. Se o adquirente já estava na posse do bem antes, esses prazos caem pela **metade**.

66. Evicção (A Cláusula de Exclusão não é absoluta): O alienante responde pela perda da coisa por decisão judicial (evicção), mas as partes podem pactuar sua exclusão. O macete é: mesmo havendo cláusula de exclusão, se o adquirente **não sabia do risco ou não o assumiu**, ele ainda tem o direito de receber de volta o preço que pagou pela coisa evicta.

67. A Exceção da Doação Verbal: A doação, em regra, exige escritura pública ou instrumento particular. Contudo, a prova adora a exceção: a **doação verbal é válida** desde que cumpra dois requisitos cumulativos: verse sobre bens móveis de pequeno valor e seja seguida da tradição imediata (entrega) do bem.

68. Revogação de Doação por Ingratidão (As exceções): O doador tem o prazo de 1 ano para revogar a doação por ingratidão (ex: atentado contra sua vida ou recusa de alimentos). No entanto, fique atento ao que **NÃO se revoga por ingratidão**: doações puramente remuneratórias, doações com encargo já cumprido e doações feitas para determinado casamento.

69. Comodato x Mútuo: Lembre-se da diferença pelos riscos e pela fungibilidade. O Comodato é o empréstimo gratuito de coisas **infungíveis** (só o uso). O Mútuo é o empréstimo de coisas **fungíveis**; como ele transfere o domínio (a propriedade) da coisa, o mutuário passa a assumir **todos os riscos** a partir do momento da entrega.

70. Responsabilidade Civil Objetiva do Empregador: Embora a regra geral da responsabilidade seja subjetiva (baseada na culpa), o Código Civil impõe responsabilidade **objetiva** (independente de culpa) a certas pessoas por atos de terceiros. Por exemplo: o empregador responde objetivamente pelos atos de seus empregados no exercício do trabalho, os pais pelos filhos menores, e os donos de hotéis pelos hóspedes.

71. A Vinculação da Esfera Criminal no Cível: A responsabilidade civil é independente da criminal. Porém, se o juiz criminal julgar o caso e decidir categoricamente sobre a **existência do fato** ou sobre **quem foi o autor do crime**, essas questões fecham as portas da Justiça Cível e não podem mais ser discutidas ou alteradas lá.

72. Direito de Retenção e Benfeitorias: O possuidor de **boa-fé** tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, podendo exercer o **direito de retenção** do bem para garantir o pagamento. O possuidor de **má-fé**, como uma forma de sanção, tem direito apenas de receber de volta o que gastou com benfeitorias necessárias e **não possui direito de retenção** de forma alguma.

73. Usucapião Familiar: Essa modalidade possui um prazo muito curto, de apenas **2 anos ininterruptos**. Exige a posse de imóvel urbano de até 250 m^2, cuja propriedade era dividida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que tenha **abandonado o lar**. O ocupante não pode possuir outro imóvel e esse direito só é concedido uma única vez.

74. A Exceção da Outorga Conjugal: Nenhum dos cônjuges pode vender imóveis, prestar fiança ou aval sem a autorização do outro (o que tornaria o ato anulável). A **única exceção** legal que dispensa absolutamente essa outorga conjugal é quando o casamento for regido pelo regime da **separação absoluta de bens**.

75. Sucessão e Direito de Representação: O direito de representação permite que um parente herde no lugar do herdeiro pré-morto. O macete para gabaritar: a representação ocorre na linha reta descendente (netos representam filhos pré-mortos), mas **NUNCA na linha reta ascendente** (pais não herdam no lugar de avós). Na linha colateral, a lei permite o benefício apenas para os filhos de irmãos do falecido (os sobrinhos).

PROCESSO CIVIL

18 Macetes para Gabaritar Direito Processual Civil na OAB

76. Curador Especial (A Regra dos Revels): O juiz é obrigado a nomear curador especial não apenas para os incapazes sem representante, mas também para o **réu preso revel** e para o **réu revel citado por edital ou com hora certa**, enquanto não constituírem advogado. (Art. 72 do CPC).

77. Citação de Cônjuges e Ações Imobiliárias: A citação de ambos os cônjuges é obrigatória em ações que versem sobre direito real imobiliário. A **única exceção** a essa regra é se o casal for casado sob o regime de **separação absoluta de bens**. (Art. 73 do CPC).

78. Multa por Ato Atentatório à Dignidade da Justiça: Fique atento à pegadinha! Se houver descumprimento de decisões judiciais, o juiz pode aplicar multa de até 20% do valor da causa. Contudo, **essa multa não se aplica aos advogados (públicos ou privados), membros da Defensoria Pública e do Ministério Público**. A responsabilidade deles é apurada por seus respectivos órgãos de classe. (Art. 77, § 6º do CPC).

79. Renúncia ao Mandato pelo Advogado: Se o advogado decidir renunciar ao mandato, ele deve comunicar o cliente e continuará o representando pelos **10 (dez) dias seguintes**, para evitar prejuízos. A comunicação só é **dispensada** se a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar sendo representada por outro profissional no processo. (Art. 112 do CPC).

80. Limitação do Litisconsórcio Facultativo (Multidão no Processo): O juiz pode limitar o número de pessoas no litisconsórcio facultativo (seja na fase de conhecimento, liquidação ou execução) se a quantidade de partes estiver **atrapalhando a rápida solução do conflito**. Esse pedido de limitação interrompe o prazo para resposta. (Art. 113, § 1º do CPC).

81. O Perigo do Litisconsórcio Necessário: Se um litisconsorte necessário obrigatório deixar de ser citado, há duas consequências possíveis ditadas pela prova: se a decisão deveria ser uniforme para todos (litisconsórcio unitário), a sentença de mérito será **nula**. Se não precisasse ser uniforme, a sentença será apenas **ineficaz** para aquele que não foi citado. (Art. 115 do CPC).

82. Denunciação da Lide Sucessiva: A lei permite apenas **uma única** denunciação sucessiva. Se o denunciado (quem foi chamado ao processo) chamar o seu antecessor para responder, este segundo denunciado não poderá fazer uma nova denunciação; ele deverá buscar seu direito de regresso através de uma **ação autônoma**. (Art. 125, § 2º do CPC).

83. O Objetivo do Chamamento ao Processo: Usado geralmente em casos de fiadores e devedores solidários, o grande macete do chamamento é que a sentença que der razão ao autor servirá como **título executivo a favor do réu que pagar a dívida**. Ele poderá usar a mesma sentença para cobrar a cota-parte dos demais codevedores que chamou ao processo. (Art. 130 do CPC).

84. Estabilização da Tutela Antecipada Antecedente: Se o juiz conceder a tutela antecipada em caráter antecedente e a parte contrária **não interpor o respectivo recurso**, a decisão torna-se estável e o processo é **extinto**. Importante: essa estabilização **não faz coisa julgada material** e pode ser revista através de ação própria no prazo decadencial de 2 anos. (Art. 304 do CPC).

85. Tutela da Evidência (A Dispensa do Perigo): Diferente das tutelas de urgência, para a concessão da tutela da evidência **não é necessário** demonstrar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Basta que o direito seja extremamente claro, como em casos de tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou súmula vinculante (podendo ser concedida liminarmente). (Art. 311 do CPC).

86. Audiência de Conciliação e o "Desinteresse": Para que a audiência inicial de conciliação NÃO aconteça, é necessário que **ambas as partes** (autor e réu) manifestem expressamente o desinteresse. O autor avisa logo na petição inicial, e o réu deve fazer o pedido de cancelamento por petição com 10 dias de antecedência. O não comparecimento injustificado gera multa de até 2%. (Art. 334 do CPC).

87. Improcedência Liminar do Pedido: Em causas que não precisem de produção de novas provas, o juiz pode julgar o caso como **improcedente liminarmente (antes mesmo de citar o réu)** se o pedido contrariar Súmulas do STF/STJ, Acórdãos em Recursos Repetitivos, IRDR, ou se o juiz reconhecer de cara a ocorrência de **decadência ou prescrição**. (Art. 332 do CPC).

88. Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova: A regra geral é de que o autor prova o direito e o réu prova os fatos impeditivos/modificativos. No entanto, o juiz pode redistribuir esse ônus em decisão fundamentada se houver impossibilidade técnica ou

maior facilidade de obtenção da prova pela outra parte. A vedação é que o juiz **não pode** criar uma situação de impossibilidade de prova (a chamada "prova diabólica"). (Art. 373, § 1º do CPC).

89. Coisa Julgada (O que NÃO faz): As bancas adoram tentar te confundir com isso. Lembre-se que **os motivos da sentença** (os argumentos do juiz) e a **verdade dos fatos** estabelecida como base da decisão **NÃO fazem coisa julgada**; apenas a conclusão jurídica (dispositivo) é protegida por essa imutabilidade. (Art. 504 do CPC).

90. Fraude à Execução: A alienação (venda) de um bem feita em fraude à execução é considerada **ineficaz** em relação ao exequente. Isso significa que o negócio até existe e é válido entre comprador e vendedor, mas para o credor (exequente) e para o processo de execução, a venda simplesmente não surte efeitos, e o bem será penhorado. (Art. 792, § 1º do CPC).

91. Parcelamento do Débito (O Famoso Art. 916): Na execução de título extrajudicial, o executado pode pedir o parcelamento da dívida no prazo dos embargos (15 dias), depositando 30% à vista e o restante em até 6 parcelas. O macete duplo: pedir o parcelamento implica em **renúncia ao direito de opor embargos à execução**, e essa regra **NÃO se aplica ao cumprimento de sentença**. (Art. 916 do CPC).

92. Agravo de Instrumento e a Preclusão: O rol do Art. 1.015 para interpor Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias é taxativo. O macete é: se a decisão do juiz não estiver nessa lista, ela **não preclui**. Você deverá impugná-la preliminarmente no recurso de Apelação ou nas contrarrazões da Apelação. (Arts. 1.009, § 1º e 1.015 do CPC).

93. Embargos de Declaração (Exceção de Ouro): É o recurso "diferentão". Diferente do prazo geral de 15 dias para os outros recursos processuais, o prazo dos Embargos de Declaração é de apenas **5 (cinco) dias**. Além disso, eles **não se sujeitam a preparo** (pagamento de custas), não possuem efeito suspensivo automático e **interrompem** o prazo para interposição de qualquer outro recurso. (Arts. 1.022 a 1.026 do CPC).

PENAL

94. Tempo e Lugar do Crime (O macete da "L.U.T.A"): Para saber qual lei ou foro aplicar, a OAB cobra essas duas teorias. Memorize: **L**ugar do crime adota a teoria da **U**biquidade; **T**empo do crime adota a teoria da **A**tividade. Ou seja, para o tempo do crime importa apenas o momento da conduta (ação ou omissão), não importando quando o resultado ocorreu. (Art. 4º e 6º do CP).

95. Abolitio Criminis (O limite cível): Quando uma nova lei deixa de considerar um fato como crime (Abolitio Criminis), ela é benéfica e **retroage** automaticamente para fatos passados, inclusive para casos já com trânsito em julgado. Contudo, grave para a prova:

ela **extingue apenas os efeitos penais** (réu volta a ser primário, perde maus antecedentes). Os efeitos **extrapenais/cíveis** (como a obrigação de indenizar a vítima) **permanecem**. (Art. 2º do CP / Art. 5º, XL, da CF).

96. Extraterritorialidade Incondicionada x Condicionada: Na incondicionada, a lei brasileira aplica-se aos crimes no exterior **independentemente de o agente ter sido absolvido ou condenado no estrangeiro** (ex: contra a vida do Presidente, ou genocídio por brasileiro). Já na condicionada, a lei do Brasil só se aplica se cumpridos certos requisitos cumulativos, sendo um dos principais **não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter lá cumprido a pena**. (Art. 7º, I, II e § 2º do CP).

97. A Pegadinha da Coação (Física x Moral): Na coação **física** irresistível (ex: forçar fisicamente a mão de alguém para apertar o gatilho), exclui-se a própria **conduta** e, consequentemente, afasta-se o Fato Típico. Já na coação **moral** irresistível (uma grave ameaça, como "mate o caixa ou mato sua família"), a conduta existe, mas há exclusão da **culpabilidade** por inexigibilidade de conduta diversa, isentando o agente de pena. (Art. 22 do CP).

98. Desistência Voluntária x Arrependimento Eficaz: Ambos impedem a consumação e o agente só responde pelos atos já praticados. O macete para distinguir: na Desistência Voluntária, o agente inicia a execução, mas **"deixa de fazer"** (abandona a execução antes do fim). No Arrependimento Eficaz, o agente já realizou todos os atos executórios possíveis e **"faz alguma coisa"** ativamente para evitar que o resultado ocorra. (Art. 15 do CP).

99. Arrependimento Posterior (O Limite Temporal): Para reduzir a pena (de 1/3 a 2/3), o arrependimento posterior exige 3 condições inseparáveis: 1) o crime deve ter sido cometido **sem violência ou grave ameaça**; 2) o dano deve ser reparado (ou a coisa restituída) voluntariamente; e 3) o limite para fazer isso é **até o recebimento da denúncia ou queixa**. Não cabe em crime de roubo, por exemplo. (Art. 16 do CP).

100. Crime Impossível (Ou Crime Putativo): Ocorre quando não se pune a tentativa. O grande macete é a palavra "Absoluta": a tentativa não é punida por **ineficácia absoluta do meio** (ex: arma de brinquedo) ou **absoluta impropriedade do objeto** (ex: atirar em um cadáver). Se a ineficácia ou impropriedade for apenas "relativa", configurará tentativa punível. (Art. 17 do CP).

101. Regimes Prisionais (Reclusão x Detenção): A diferença principal entre os dois tipos de pena restritiva de liberdade para o momento inicial da condenação. A pena de **Reclusão** admite o início do cumprimento em regime fechado, semiaberto ou aberto. Já a pena de **Detenção** deve iniciar obrigatoriamente no regime **semiaberto ou aberto** (não começa no fechado, salvo se houver regressão depois). (Art. 33, caput e § 2º do CP).

102. Substituição por Penas Restritivas de Direitos: Se o crime for **doloso**, a substituição da prisão por PRD só é cabível se o crime for **sem violência ou grave**

ameaça e a pena aplicada **não for superior a 4 anos**. No entanto, a FGV gosta da exceção: se o crime for **culposo** (sem intenção), a substituição é possível **qualquer que seja a pena aplicada**. (Art. 44, I, do CP).

103. Concurso Formal (Próprio x Impróprio): Quando o agente pratica vários crimes com uma só conduta, olhe para o dolo (intenção). Se não havia desígnios autônomos (não tinha intenção de todos os crimes), adota-se o Concurso Formal **Próprio**, com a regra da **exasperação** (pega a pena mais grave e aumenta). Se, mediante uma única conduta, o agente **teve intenção (dolo) para produzir todos os resultados** simultaneamente, o concurso é **Impróprio** e aplica-se o **cúmulo material** (soma-se todas as penas). (Art. 70 do CP).

104. Prescrição de Crimes contra Vulneráveis: Este é um macete essencial sobre contagem de tempo (Art. 111, V). Em crimes contra a dignidade sexual ou que envolvam violência contra crianças e adolescentes, o prazo de prescrição **não começa no dia do crime**. O prazo só começa a correr da data em que a vítima **completar 18 (dezoito) anos**, exceto se a ação penal já tiver sido proposta antes. (Art. 111, V do CP).

105. O Perdão Judicial e o Homicídio: O perdão judicial é uma causa de extinção da punibilidade aplicada pelo juiz em casos onde o sofrimento do próprio agente torna a pena desnecessária. Lembre-se firmemente: no homicídio, o perdão judicial **só é admitido na modalidade culposa** (ex: pai atropela o próprio filho sem intenção). Não existe perdão judicial para homicídio doloso. (Art. 121, § 5º do CP).

106. Estelionato x Furto mediante Fraude: Duas condutas que envolvem o engano, mas com atuações totalmente diferentes da vítima. No **Furto mediante fraude**, o agente usa a fraude para diminuir a vigilância da vítima e é o próprio bandido quem **subtrai** (pega) o bem. No **Estelionato**, a vítima, sendo induzida a erro pela fraude, **entrega voluntariamente** a coisa ao criminoso. (Art. 155, §4º, II e Art. 171 do CP).

107. Consumação do Roubo e do Furto (Súmula 582 do STJ): Os tribunais adotam a Teoria da Amotio (ou Apprehensio). O crime de furto ou roubo se consuma no exato momento da **inversão da posse** da coisa, ainda que seja por um breve momento e mesmo que ocorra perseguição policial imediata que recupere o bem. É expressamente **dispensável** que o criminoso tenha a posse mansa, pacífica ou desvigiada do bem.

108. Peculato Culposo e a Mágica da Reparação: Ocorre quando a negligência do servidor facilita o crime doloso de outra pessoa contra a Administração. Há um efeito temporal fortíssimo que é amado pelas bancas: se o funcionário reparar o dano **antes** da sentença irrecorrível, a **punibilidade é extinta**. Se ele reparar o dano **depois** da sentença, a consequência muda: a pena é apenas **reduzida pela metade**. (Art. 312, § 2º e § 3º do CP).

109. Concussão x Corrupção Passiva (O Macete dos Verbos): Ambos são crimes praticados por funcionário público, mas os verbos-núcleo decidem a questão. Na

Concussão, o funcionário impõe, o verbo é **EXIGIR** (vantagem indevida). Na **Corrupção Passiva**, o funcionário não impõe, os verbos são **SOLICITAR, RECEBER ou ACEITAR** promessa (de vantagem indevida). (Art. 316 e 317 do CP).

PROCESSO PENAL

16 Macetes para Gabaritar Direito Processual Penal na OAB

110. O Limite do Advogado no Inquérito Policial: O inquérito é inquisitivo, mas o advogado tem o direito de assistir seu cliente investigado durante os depoimentos, sob pena de nulidade. Contudo, **o advogado NÃO tem o direito de acompanhar as oitivas de outras pessoas**, como testemunhas ou vítimas (Lei 8.906/94, Art. 7º, XXI e **Petição 7612 do STF**).

111. A Pegadinha da Súmula Vinculante 14: O sigilo do Inquérito Policial (IP) não se estende ao advogado, que tem amplo acesso aos autos. O macete é: esse acesso é apenas para as **provas já documentadas**. O delegado não é obrigado a mostrar diligências que ainda estão em andamento. Além disso, se o IP estiver sob sigilo judicial, é obrigatória a apresentação de **procuração** (Súmula Vinculante 14 do STF).

112. Arquivamento e Desarquivamento do IP: A autoridade policial (Delegado) **jamais poderá mandar arquivar** os autos de inquérito (Art. 17 do CPP). Uma vez arquivado pelo juiz, a requerimento do promotor, o desarquivamento e a ação penal só poderão ser iniciados se surgirem **novas provas** (**Súmula 524 do STF**).

113. Coisa Julgada Material no Inquérito Policial: Em regra, o arquivamento do IP faz apenas coisa julgada formal, permitindo reabertura. Porém, se o arquivamento ocorrer por **atipicidade da conduta** (o fato não é crime) ou por **extinção da punibilidade** (ex: morte, prescrição), ele fará **coisa julgada material**, impedindo a reabertura do caso mesmo que surjam novas provas!.

114. O Limite da Retratação da Vítima: Na ação penal pública condicionada, a representação da vítima é a condição de procedibilidade para o MP atuar. O macete temporal é clássico: a retratação (desistência) da representação só pode ocorrer **até o oferecimento da denúncia**. Depois de oferecida a denúncia, a representação torna-se **irretratável** (Art. 25 do CPP).

115. Condenação com Base Exclusiva no Inquérito? NUNCA!: O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Elementos de informação colhidos na fase de inquérito **não podem, por si sós, fundamentar uma condenação**. A única exceção a essa regra é para as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (Art. 155 do CPP).

116. A Confissão e o Exame de Corpo de Delito: Para os crimes que deixam vestígios (não transeuntes), a realização do exame de corpo de delito (direto ou indireto) é **indispensável**. Memorize para a prova: **a confissão do acusado NÃO supre a falta do exame pericial**.

117. O Horário da Busca e Apreensão Domiciliar: A casa é asilo inviolável. Sem mandado judicial, a entrada é permitida a qualquer hora em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou com consentimento do morador. Com **mandado judicial**, o cumprimento só pode ocorrer **durante o dia (das 5h às 21h)**, conforme dita a Lei de Abuso de Autoridade.

118. Flagrante Preparado (Crime Impossível): Quando a polícia ou um terceiro induz ou estimula a prática de um crime com o objetivo de prender o autor em flagrante, trata-se de flagrante preparado/provocado. A consequência é que **não há crime**, pois a preparação torna impossível a sua consumação (**Súmula 145 do STF**).

119. Prisão Temporária x Preventiva (Fase e Prazo): A Prisão Temporária é exclusiva da **fase do inquérito policial** e possui **prazo determinado** (5 dias prorrogáveis por mais 5; ou 30+30 dias para crimes hediondos). Já a Prisão Preventiva não tem prazo determinado e pode ser decretada em **qualquer fase** (investigação ou processo penal). Fique atento: **Nenhuma das duas** pode ser decretada de ofício pelo juiz! (Lei 7.960/89 e Art. 312 do CPP).

120. A Regra Atual do Foro por Prerrogativa de Função: O foro privilegiado julgado pelo STF não é automático para tudo. Ele se aplica **apenas** aos crimes cometidos **durante o exercício do cargo E que estejam relacionados às funções desempenhadas**. Outro detalhe: após o término da instrução processual, a competência não muda mais, mesmo que a pessoa saia do cargo (**STF, Ação Penal 937**).

121. O Fim da 1ª Fase do Tribunal do Júri: O Júri é um procedimento bifásico. A primeira fase (Juízo de Acusação) se encerra com uma de quatro decisões possíveis: **Pronúncia** (manda para o júri); **Impronúncia** (falta de provas de autoria ou materialidade); **Absolvição Sumária** (provada a inexistência do fato ou que o réu não é autor); ou **Desclassificação** (o crime não é doloso contra a vida) (Arts. 413, 414, 415 e 419 do CPP).

122. Desaforamento no Tribunal do Júri: Trata-se da transferência do julgamento do Júri para outra comarca. Pode ocorrer por interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança pessoal do acusado. Além disso, pode ser pedido se o julgamento não acontecer no prazo de **6 meses** após o trânsito em julgado da pronúncia por excesso de serviço (Arts. 427 e 428 do CPP).

123. As Vedações nos Debates do Júri: Sob pena de **nulidade**, a acusação e a defesa não podem usar certos argumentos em plenário. É terminantemente proibido referir-se à **decisão de pronúncia** (ou uso de algemas) como argumento de autoridade que

beneficie/prejudique o réu, e não se pode usar o **silêncio do acusado** em seu desfavor (Art. 478 do CPP).

124. O Efeito Suspensivo Excepcional do RESE: A regra do Recurso em Sentido Estrito (RESE) é que ele **não tem efeito suspensivo**. A exceção de ouro que mais cai na OAB é: o recurso contra a decisão de **pronúncia** (que envia o réu ao Júri) suspenderá o julgamento (Art. 581, IV do CPP).

125. Apelação no Júri (Decisão Manifestamente Contrária às Provas): Se a decisão dos jurados for "manifestamente contrária à prova dos autos", a parte pode apelar. Se o Tribunal der provimento, ele não condena nem absolve, ele **anula o julgamento e submete o réu a um novo júri**. O macete supremo: **não se admite uma segunda apelação pelo mesmo motivo** (Art. 593 do CPP).

DIREITO DO TRABALHO

126. *Horas in itinere* (Tempo de Trajeto): O tempo que o empregado leva de sua residência até o local de trabalho e vice-versa **não** é computado na jornada de trabalho. Isso se aplica mesmo nas situações em que o próprio empregador forneça o transporte, sendo um tema clássico pós-Reforma Trabalhista. (Art. 58, § 2º da CLT).

127. Tempo à Disposição (As Exceções): O tempo em que o empregado permanece na empresa, por escolha própria, para atividades particulares não é considerado tempo à disposição do empregador. Logo, não gera direito a horas extras o tempo gasto com práticas religiosas, lazer, estudo, higiene pessoal ou troca de uniforme (quando esta não for obrigatória na empresa). (Art. 4º, § 2º da CLT).

128. A Natureza do Intervalo Intrajornada Suprimido: A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada acarreta o pagamento **apenas do período efetivamente suprimido** com um acréscimo de 50%. Lembre-se que essa verba tem **natureza indenizatória**, o que significa que não gera reflexos em outras parcelas salariais do contrato. (Art. 71, § 4º da CLT).

129. Jornada 12x36 e os Feriados: Na jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, a remuneração mensal pactuada já abrange o pagamento do descanso semanal remunerado (DSR) e dos feriados. As prorrogações de trabalho noturno (após as 5h) e o trabalho em feriados já são considerados compensados por esse regime. (Art. 59-A, Parágrafo único da CLT).

130. Teletrabalho e o Controle de Jornada: Nem todo teletrabalho exclui o direito a horas extras. A exceção ao controle de jornada (que retira o direito a horas extras) aplica-se **apenas** ao teletrabalho remunerado por **produção ou tarefa**. O teletrabalho por

jornada de tempo normal está sujeito ao controle de horário. (Art. 62, III, e Art. 75-B, § 2º da CLT).

131. Férias x Faltas Injustificadas: O empregador é expressamente **proibido** de descontar diretamente as faltas do empregado dos seus dias de férias. O que acontece é a **redução do período de gozo** conforme a tabela da CLT. Por exemplo, se o empregado tiver até 5 faltas injustificadas, mantém os 30 dias corridos; de 6 a 14 faltas, cai para 24 dias corridos de férias. (Art. 130 e § 1º da CLT).

132. Férias Coletivas (A regra para os "novatos"): Empregados com menos de 12 meses de contrato têm direito a gozar férias coletivas proporcionais ao tempo de serviço. O grande macete de prova é que, após o retorno dessas férias proporcionais, o período aquisitivo anterior é zerado e **inicia-se um novo período aquisitivo** de 12 meses para aquele trabalhador. (Art. 140 da CLT).

133. Trabalho Noturno (Mulher x Menor): A mulher tem direito ao adicional noturno de no mínimo 20% e à hora noturna reduzida (52min30s) sob as mesmas regras gerais. Porém, grave para a prova: ao menor de 18 anos é **totalmente proibido** o trabalho noturno, considerado aquele executado entre as 22h e as 5h. (Arts. 73, 381 e 404 da CLT).

134. Afastamento de Atividades Insalubres (Gestantes e Lactantes): A gestante deve ser afastada **automaticamente** de atividades consideradas insalubres em grau máximo. No entanto, em caso de insalubridade de graus médio ou mínimo (para gestantes) ou de qualquer grau (para lactantes), o afastamento só será obrigatório mediante a apresentação de **atestado de saúde** emitido por médico de confiança da mulher. (Art. 394-A da CLT).

135. Limite de Força Muscular: As regras para o emprego de força física são rigorosamente idênticas para o trabalho da mulher e o trabalho do menor. É vedado o trabalho que demande força muscular contínua superior a **20 quilos** ou força ocasional superior a **25 quilos**. (Arts. 390 e 405, § 5º da CLT).

136. O Grupo Econômico e os Sócios: A mera identidade de sócios entre empresas **não** é suficiente para caracterizar o grupo econômico. Para que o grupo exista e gere a responsabilidade solidária pelas obrigações trabalhistas, a lei exige a demonstração de interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas. (Art. 2º, § 3º da CLT).

137. Remuneração x Salário (O rol do que NÃO integra): O salário é fixo (mais comissões/gratificações), e a remuneração é a soma do salário mais as gorjetas. Fique muito atento: parcelas como **ajudas de custo, auxílio-alimentação, diárias para viagem, prêmios e abonos** NÃO integram a remuneração, não se incorporam ao contrato e não geram reflexos, mesmo que pagas com habitualidade. (Art. 457, § 2º da CLT).

138. Estabilidade do Dirigente Sindical: A garantia provisória de emprego inicia-se no registro da candidatura e vai até **1 (um) ano após o final do mandato**, caso o empregado seja eleito (inclusive como suplente). A pegadinha na prova: para a estabilidade valer, a entidade sindical tem o dever obrigatório de comunicar a empresa, por escrito, em **24 horas**, sobre o registro e a posse. (Art. 543, §§ 3º e 5º da CLT).

139. Negociado sobre Legislado (CCT e ACT): Acordos e Convenções Coletivas prevalecem sobre a lei em matérias como a criação de banco de horas anual ou a redução do intervalo intrajornada (desde que respeitado o **limite mínimo de 30 minutos**). No entanto, é considerado **objeto ilícito** negociar a supressão ou redução de direitos fundamentais, tais como FGTS, Salário Mínimo, Licença-Maternidade de 120 dias, repouso semanal e aviso prévio. (Arts. 611-A e 611-B da CLT).

PROCESSO DO TRABALHO

140. Aplicação Subsidiária do CPC (Os dois requisitos): O Código de Processo Civil só pode ser aplicado subsidiariamente ao Processo do Trabalho se dois requisitos cumulativos forem preenchidos: **omissão na CLT** e **compatibilidade** com os princípios do processo trabalhista, como celeridade e proteção ao hipossuficiente (Art. 769 da CLT).

141. Contagem de Prazos Trabalhistas (Dias Úteis e Suspensão): Após a Reforma Trabalhista, a contagem de prazos passou a ser feita exclusivamente em **dias úteis**, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Lembre-se também do "recesso": os prazos ficam suspensos entre **20 de dezembro e 20 de janeiro** (Art. 775 e 775-A da CLT).

142. Custas Processuais (O Teto e o Piso): As custas no processo de conhecimento são de 2%, sendo pagas pelo vencido ao final. Grave os limites para a OAB: o valor mínimo (piso) é de R$ 10,64 e o limite máximo (teto) é de **quatro vezes o teto dos benefícios do RGPS (INSS)** (Art. 789 da CLT).

143. Honorários de Sucumbência e Reconvenção: São fixados entre **5% e 15%** sobre o valor da liquidação, proveito econômico ou valor da causa. O macete para não escorregar: a CLT prevê expressamente que também são devidos honorários de sucumbência na **reconvenção** (Art. 791-A, § 5º da CLT).

144. A Dupla Punição pela Ausência do Reclamante: Se o reclamante faltar injustificadamente à audiência inicial, a ação é arquivada e ele é **condenado ao pagamento das custas**, mesmo se for beneficiário da **justiça gratuita**! Ele só escapa da multa se comprovar motivo legal em 15 dias, sendo o pagamento requisito para ajuizar nova ação (Art. 844, §§ 2º e 3º da CLT).

145. Preposto não precisa ser empregado: O empregador pode se fazer substituir por um gerente ou preposto na audiência. A grande pegadinha da FGV é sugerir o contrário, mas a regra é clara: **o preposto não precisa ser empregado da reclamada** para representá-la validamente (Art. 843, § 3º da CLT).

146. Rito Sumaríssimo (A regra do Edital e do Valor): Cabível para causas de até **40 salários mínimos**. Grave duas restrições absolutas deste rito: a Administração Pública (direta, autárquica e fundacional) não pode ser parte, e **não se admite citação por edital** de forma alguma (Art. 852-A, Parágrafo único e 852-B, II da CLT).

147. O Macete dos Números de Testemunhas (3 - 2 - 6): A quantidade máxima de testemunhas varia pelo rito. No Procedimento Ordinário: até **3** para cada parte. No Procedimento Sumaríssimo: até **2** para cada parte. No Inquérito para Apuração de Falta Grave: até **6** para cada parte (Arts. 821 e 852-H, § 2º da CLT).

148. Homologação de Acordo Extrajudicial (Advogados Diferentes): Neste procedimento de jurisdição voluntária, exige-se petição inicial conjunta. O detalhe letal para a prova: é **expressamente proibido que as partes sejam representadas pelo mesmo advogado**. Cada um deve ter o seu próprio (Art. 855-B, § 1º da CLT).

149. Efeito do Acordo Extrajudicial na Prescrição e na Multa: Distribuir o pedido de homologação de acordo **suspende** o prazo prescricional para os direitos nele especificados. Contudo, essa petição **não suspende o prazo de 10 dias para o pagamento das verbas rescisórias**. Se a empresa atrasar, sofrerá a multa do Art. 477, § 8º (Arts. 855-C e 855-E da CLT).

150. O Fim do Impulso Oficial na Execução: A execução trabalhista não é mais iniciada automaticamente pelo juiz na maioria dos casos. O macete é: a execução deve ser **promovida pelas partes**, e o juiz só poderá iniciá-la de ofício se a parte não estiver representada por advogado (jus postulandi) (Art. 878 da CLT).

151. Prazos da Execução (Os 48h e os 5 dias): Após citado na execução, o executado tem um prazo curtíssimo de **48 horas** para pagar a dívida ou garantir o juízo. Somente após garantido o juízo (com depósito, seguro ou penhora), ele ganha o prazo de **5 dias** para opor Embargos à Execução (Arts. 880 e 884 da CLT).

152. Irrecorribilidade das Interlocutórias: Na Justiça do Trabalho vigora o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias (aquelas que resolvem incidentes, mas não encerram o processo). O prejudicado não pode recorrer na hora; deve aguardar a **decisão definitiva** para só então impugná-la (Art. 893, § 1º da CLT).

153. A Regra do "Prazo 8" e a Exceção do "5" (Recursos): Para não se confundir nos prazos recursais trabalhistas, lembre-se que quase tudo é no prazo de **8 dias** (Recurso Ordinário, Recurso de Revista, Agravo de Petição, Agravo de Instrumento e Embargos no

TST). A única grande exceção são os **Embargos de Declaração**, que devem ser opostos no prazo de **5 dias** (Arts. 897-A e 900 da CLT).

DIREITO TRIBUTÁRIO

154. A Natureza do CTN (Lei Ordinária vs. Lei Complementar): O CTN foi promulgado em 1966 como Lei Ordinária, mas, com a promulgação das Constituições de 1967 e 1988, passou a ter *status* de Lei Complementar. Isso ocorre porque o Art. 146, inciso III, da CF, exige que caiba à lei complementar o estabelecimento de normas gerais em matéria de legislação tributária.

155. Tributo NÃO é multa (Conceito de Tributo): O tributo é uma prestação pecuniária compulsória que expressamente **não constitui sanção de ato ilícito** (Art. 3º do CTN). Diferentemente da multa, que pune um comportamento infrator, o tributo pressupõe um ato lícito com natureza arrecadatória, como auferir renda ou ser proprietário de um veículo.

156. As 5 Espécies Tributárias (Teoria Pentapartida): Fique atento para a divergência na prova: embora o Art. 5º do CTN liste apenas os impostos, taxas e contribuições de melhoria, o STF e a doutrina majoritária adotam a **teoria pentapartida (ou quinquipartida)**. Portanto, consideram-se 5 espécies: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais.

157. Protesto Extrajudicial e a Prescrição (NOVIDADE 2024): A alteração recente da Lei Complementar nº 208/2024 é quente para a prova! Agora, o **protesto extrajudicial** foi incluído expressamente como forma de interrupção da prescrição do crédito tributário (Art. 174, parágrafo único, do CTN). Essa inovação tem o objetivo de agilizar o processo de cobrança do Fisco e utilizar meios administrativos sem depender exclusivamente do Judiciário.

158. Interpretação Literal (A Regra das Exceções): O Art. 111 do CTN estabelece situações estritas nas quais a interpretação da norma tributária não pode ser extensiva, devendo ser interpretada **literalmente**. São as regras que tratam de: suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção e dispensa de cumprimento de obrigações acessórias.

159. O Princípio *In Dubio Pro Contribuinte*: Diferente das regras que exigem interpretação literal, sempre que houver dúvida na aplicação de dispositivos que definem infrações ou cominam penalidades, a **interpretação mais favorável ao contribuinte** deve ser aplicada, com base no princípio da presunção de inocência (Art. 112 do CTN).

160. Responsabilidade Imobiliária e Arrematação em Leilão: O adquirente de um imóvel responde sempre pelos débitos tributários inerentes ao bem, como o IPTU,

ocorrendo a sub-rogação da dívida. A exceção de ouro que sempre cai na prova é a **arrematação em hasta pública (leilão)**, onde o adquirente recebe o bem livre de dívidas, pois, nesse caso, a sub-rogação incide apenas sobre o preço pago pelo imóvel (Art. 130 do CTN).

161. A Suspensão NÃO Impede o Lançamento: A suspensão da exigibilidade paralisa os atos de cobrança e execuções contra o contribuinte. Entretanto, ela **não impede que o Fisco constitua o crédito por meio do lançamento**. A Fazenda Pública realiza esse lançamento justamente para evitar a decadência de seu direito, já que a dívida nascerá com sua exigibilidade devidamente paralisada por decisão judicial, mas sem a aplicação de multas por atraso (Art. 151 do CTN).

162. A "Pegadinha" Inconstitucional do Depósito Prévio: É expressamente inconstitucional a exigência de depósito prévio, arrolamento de bens ou pagamento antecipado em dinheiro como requisito de admissibilidade para ajuizar ação judicial ou entrar com recurso na via administrativa (**Súmulas Vinculantes 21 e 28 do STF**). O depósito integral funciona apenas como uma opção/faculdade do contribuinte para suspender a cobrança.

163. Moratória Territorial/Pessoal e a Isonomia: A concessão de moratória a uma determinada região geográfica afetada por desastres (territorial) ou restrita a uma classe em situação de vulnerabilidade (pessoal) **NÃO afronta o princípio da igualdade** (Art. 152, Parágrafo Único, do CTN). Pelo contrário, essa legislação diferencia os desiguais e **AFIRMA o princípio da isonomia**.

164. Suspensão da Exigibilidade NÃO Dispensa Obrigação Acessória: A obtenção de uma liminar ou a realização de um parcelamento suspende apenas a obrigação principal (o dever de pagar o tributo em dinheiro). No entanto, isso **não dispensa** o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, como emitir notas fiscais, registrar transações e entregar escriturações, por serem institutos independentes e autônomos (Art. 151, Parágrafo Único, do CTN).

165. Restituição de Tributos Indiretos (ICMS e IPI): Na repetição de indébito de tributos que comportam repasse financeiro, a restituição só será feita a quem provar, obrigatoriamente, que assumiu o encargo (e não repassou o valor para o cliente na nota fiscal) **OU**, caso tenha repassado ao consumidor, que possui estar **expressamente autorizado** por este (o contribuinte de fato) a receber a devolução (Art. 166 do CTN e Súmula 546 do STF).

166. A Vedação à Compensação Baseada em Liminar: A compensação ocorre quando as partes são credoras e devedoras entre si e abatem a dívida. Mas, cuidado: é terminantemente **vedada** a compensação de débitos tributários mediante o aproveitamento de créditos que ainda são objeto de contestação judicial sem decisão definitiva (Art. 170-A do CTN). Ou seja, não é permitido compensar crédito tributário com

base apenas em provimento liminar ou tutela antecipada antes do trânsito em julgado da decisão.

DIREITO EMPRESARIAL

167. A Exceção dos Profissionais Intelectuais: A regra é que profissionais que exercem atividade intelectual (médicos, advogados, dentistas, artistas) não são considerados empresários, mesmo que contratem auxiliares. A exceção para a prova é: se o exercício da profissão constituir **"elemento de empresa"** (ou seja, a organização dos fatores de produção for mais importante que a atividade intelectual em si), ele será enquadrado como empresário (Art. 966, Parágrafo único, do Código Civil).

168. A Pegadinha do Registro (Comum x Rural): Para o empresário comum, a inscrição na Junta Comercial é obrigatória antes de iniciar as atividades, mas seu registro tem natureza apenas **declaratória**; ele já adquire o status de empresário pela simples prática da atividade. Já para o **empresário rural**, a inscrição é facultativa, e seu registro tem natureza **constitutiva**, ou seja, ele só se equipara a empresário e ganha os direitos empresariais (como pedir recuperação judicial) *após* a inscrição (Art. 967 e Art. 971 do Código Civil).

169. Venda de Imóveis da Empresa e o Casamento: Este é um ponto de alta incidência nas provas. O empresário casado **NÃO precisa da autorização do cônjuge** (outorga conjugal) para alienar ou gravar com ônus real os imóveis que integrem o patrimônio da empresa, independentemente do regime de bens do casamento (Art. 978 do Código Civil).

170. O Incapaz NUNCA inicia empresa: A regra é clara: o incapaz não pode iniciar uma atividade empresarial. Contudo, ele pode **continuar** uma empresa que já exercia enquanto era capaz, ou que herdou de seus pais, desde que possua **autorização judicial prévia**. Nesse caso, o macete de proteção patrimonial é que os bens pessoais que o incapaz já possuía não responderão pelas dívidas do negócio (Art. 974, § 1º e 2º, do Código Civil).

171. A Solidariedade Oculta na LTDA e a Vedação de Serviços: Na Sociedade Limitada, a responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas. Porém, **todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social**. Ou seja, se um sócio não pagou sua parte, os credores podem cobrar a diferença de qualquer outro sócio. Além disso, diferentemente da sociedade simples, na LTDA é **expressamente vedada** a contribuição ao capital que consista em prestação de serviços (Art. 1052 e Art. 1055 do Código Civil).

172. Títulos de Crédito: Quem precisa de Aceite? Na hora da prova, lembre-se das diferenças na formação da obrigação. **Letra de Câmbio e Duplicata** são ordens de pagamento e precisam do "Aceite" (ato em que o sacado concorda em pagar) para vincular o devedor principal. Já o **Cheque e a Nota Promissória** NÃO têm aceite, pois a obrigação do devedor principal já nasce assim que ele assina a emissão do título.

173. Aval Parcial (O Conflito de Leis): Se a OAB cobrar se é válido dar um aval garantindo apenas parte da dívida, responda dependendo da lei. O **Código Civil proíbe** o aval parcial (Art. 897), aplicando-se aos títulos atípicos. Porém, como a lei especial prevalece sobre a geral, a **Lei Uniforme de Genebra (LUG) permite** o aval parcial, sendo totalmente válido para a **Letra de Câmbio e a Nota Promissória**.

174. O *Stay Period* e as suas Exceções: Ao deferir o processamento da Recuperação Judicial, inicia-se o *stay period* de 180 dias (prorrogável uma vez), suspendendo todas as execuções contra o devedor (Art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05). O macete é decorar o que **NÃO é suspenso**: execuções fiscais, créditos extraconcursais (ex: credor fiduciário), e ações que demandam quantia ilíquida ou trabalhistas (que prosseguem no juízo de origem até o valor ser apurado).

175. A Punição da Habilitação Retardatária: O credor tem 15 dias após o edital para habilitar seu crédito administrativamente. Se perder esse prazo, seu crédito será recebido como retardatário. A grande consequência/punição para a prova é que, na Recuperação Judicial, o credor retardatário **perde o direito de voto** na Assembleia-Geral de Credores (AGC). A única **exceção** legal são os créditos trabalhistas retardatários, que mantêm o seu direito de voto intacto (Art. 10 da Lei 11.101/05).

176. A Regra dos 150 Salários-Mínimos na Falência: Na falência, após o pagamento dos credores extraconcursais, pagam-se os credores concursais. Os primeiros dessa fila são os créditos trabalhistas (e acidentes de trabalho). Mas cuidado com o teto absoluto: essa preferência é limitada a **150 salários-mínimos por credor**. O valor do saldo trabalhista que ultrapassar esse limite cai para o final da fila e será pago como **crédito quirografário** (Art. 83 da Lei 11.101/05).

DIREITOS HUMANOS

177. A Hierarquia "Dupla" dos Tratados de Direitos Humanos: Os tratados internacionais de direitos humanos podem ocupar duas posições distintas no ordenamento jurídico brasileiro. Se forem aprovados em cada Casa do Congresso Nacional (Câmara e Senado), em **dois turnos**, por **3/5 dos votos**, terão status equivalente ao de **Emenda Constitucional** (Art. 5º, § 3º, da CF/88). Contudo, se o tratado não for aprovado por esse quórum especial (ou for anterior à EC 45/2004, como o Pacto de San José da Costa Rica), ele terá **status supralegal**: fica abaixo da Constituição Federal, mas acima das leis ordinárias. Foi aplicando essa supralegalidade que o STF (no

julgamento do **RE nº 466.343-SP**) proibiu a prisão civil do depositário infiel, superando o que previa o Art. 5º, LXVII, da CF/88.

178. A Pegadinha da Pena de Morte no Pacto de San José: O Direito à Vida é protegido desde a concepção pelo Artigo 4º do Pacto de São José da Costa Rica, mas a Convenção **permite a aplicação da pena de morte em circunstâncias limitadas**. O macete para gabaritar na OAB é focar nas proibições absolutas deste artigo: se um país aboliu a pena de morte, é **terminantemente proibido reinstaurá-la**. Além disso, a pena capital jamais poderá ser aplicada por delitos políticos ou conexos, e **não pode ser imposta a menores de 18 anos, a maiores de 70 anos, nem a mulheres grávidas**.

179. Acesso ao Sistema Interamericano (Comissão x Corte): As bancas adoram inverter as competências desses dois órgãos. Para não errar, lembre-se das portas de entrada: a **Comissão Interamericana** atua como um órgão administrativo, de mediação e monitoramento, e pode receber denúncias de **qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade**. Por outro lado, a **Corte Interamericana** é um tribunal de caráter jurisdicional com decisões definitivas e inapeláveis, mas o indivíduo comum não tem acesso direto a ela: **apenas os Estados e a própria Comissão** possuem competência para submeter casos a julgamento na Corte.

DIREITO AMBIENTAL

3 Macetes para Gabaritar Direito Ambiental na OAB

180. Prevenção vs. Precaução (O Macete do Risco): As bancas adoram tentar confundir esses dois princípios, mas a diferença está no nível de conhecimento sobre o perigo. Aplica-se o Princípio da **Prevenção** quando o risco de dano ambiental é certo, **conhecido** e previsível. Por outro lado, aciona-se o Princípio da **Precaução** quando os riscos da atividade são incertos, **desconhecidos** e imprevisíveis.

181. Cômputo da APP na Reserva Legal: Diferente do que muitos pensam, é perfeitamente possível que a Área de Preservação Permanente (APP) seja contabilizada dentro do percentual exigido para a Reserva Legal (RL) da propriedade rural, reduzindo a área total restrita. O Código Florestal (Lei 12.651/2012) autoriza esse cômputo desde que preenchidos três requisitos cumulativos: a APP deve estar conservada ou em processo de recuperação, o proprietário deve ter solicitado a inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a soma não pode implicar em novos usos alternativos do solo.

182. A Omissão do Estado e a Execução Subsidiária: A regra geral da responsabilidade civil ambiental é de que ela é objetiva e solidária entre todos os causadores. Contudo, o grande macete de prova envolve a atuação do poder público: quando o Estado é responsabilizado por **omissão no dever de fiscalizar**, ele atua apenas como um

"devedor reserva". Segundo a **Súmula 652 do STJ**, o Estado responde objetiva e solidariamente, mas a sua **execução será subsidiária**. Isso significa que o credor deve primeiro tentar cobrar do causador direto do dano e, apenas se este não for encontrado ou não puder pagar, o Estado será acionado para arcar com a reparação.

ECA

183. Adoção (A Regra Numérica dos 18 e 16 anos): A adoção é um tema que despenca na prova e é uma medida excepcional e **irrevogável**. Para adotar, o indivíduo deve ser maior de **18 anos**, independentemente do estado civil. O grande macete numérico que a FGV adora cobrar é a diferença de idade obrigatória: o adotante deve ser, no mínimo, **16 anos mais velho** que o adotando. Além disso, se o adotando for maior de 12 anos, o seu consentimento é obrigatório. *(Arts. 39, 42, caput e § 3º, e 45, § 2º do ECA)*.

184. Autorização para Viagem Nacional (O Limite dos 16 Anos): Esse é considerado um ponto de alta incidência. A regra geral determina que menores de **16 anos** desacompanhados precisam de autorização judicial para viajar fora de sua comarca. A pegadinha está nas **exceções em que a autorização judicial não é exigida**: 1) Viagem para comarca vizinha (contígua) ou mesma região metropolitana; 2) Se estiver acompanhado de avós/bisavós (ascendentes) ou tios/irmãos maiores de idade (colaterais até o 3º grau), comprovando documentalmente o parentesco. O macete de ouro: para o adolescente **maior de 16 anos**, **nenhuma** viagem nacional exige autorização judicial!. *(Art. 83 do ECA)*.

185. A Excepcionalidade até os 21 Anos (Súmula 605 STJ): Adolescentes são inimputáveis penalmente e sujeitos a medidas socioeducativas se praticarem ato infracional (fato análogo a crime) entre 12 e 18 anos. Mas o que acontece se ele completar 18 anos durante o processo ou cumprimento da medida? O STF e o STJ já pacificaram: a superveniência da maioridade penal **não interfere** na apuração do ato infracional ou na execução da medida em curso. O Estado pode continuar aplicando as medidas socioeducativas do ECA até o jovem completar, no limite máximo, **21 anos de idade**, momento em que a liberação da internação será compulsória. *(Art. 121, § 5º do ECA e Súmula 605 do STJ)*.

DIREITO DO CONSUMIDOR

186. A Diferença de Ouro: Vício x Fato do Produto (Prazos): A banca adora confundir esses dois conceitos e os seus prazos. Lembre-se desta regra:

- **Vício:** É um problema de **adequação** (o produto não funciona direito). O dano é *intrínseco* (atinge o próprio produto). Nesse caso, aplica-se o prazo **decadencial** (fique atento a palavras como "caduca" ou prazo para "reclamar" na prova). *(Arts. 18 a 20 e 26 do CDC)*.
- **Fato (Defeito):** É um problema de **segurança** (acidente de consumo). O dano é *extrínseco*, atingindo a integridade física ou psicológica do consumidor (ex: celular que explode no rosto). Nesse caso, a responsabilidade é independente de culpa e o prazo é **prescricional de 5 anos** para a pretensão de reparação. *(Arts. 12 a 17 e 27 do CDC)*.

187. O Limite do Direito de Arrependimento: O direito de arrependimento (ou prazo de reflexão) garante que o consumidor desista da compra no prazo de **7 dias**, recebendo os valores de volta imediatamente e atualizados. O macete crucial para não cair em pegadinha é: esse direito se aplica **exclusivamente** às contratações realizadas **fora do estabelecimento comercial** (ex: telefone, compras a domicílio ou pela internet). Se a compra foi feita presencialmente dentro da loja física, o CDC não garante o direito de arrependimento por simples desistência. *(Art. 49 do CDC)*.

188. As Pegadinhas do STJ sobre Dano Moral e Práticas Abusivas: O STJ possui entendimentos sumulados que são cobrados frequentemente. Memorize estes dois cenários clássicos:

- **Cartão de Crédito:** O simples envio de um cartão de crédito **sem prévia e expressa solicitação** do consumidor é considerado prática comercial abusiva, configurando ato ilícito indenizável (dano moral) e sujeito a multa administrativa. *(Súmula 532 do STJ)*.
- **Anotação Irregular (A Exceção):** Se o consumidor tiver o nome negativado de forma irregular (indevida), a regra é que gera dano moral. Contudo, **se ele já possuir uma inscrição legítima preexistente** no cadastro de proteção ao crédito, a regra muda: **não caberá indenização por dano moral**, ficando ressalvado apenas o seu direito de pedir o cancelamento da anotação irregular. *(Súmula 385 do STJ)*.

DIREITO INTERNACIONAL

189. A Exceção do Divórcio Consensual Estrangeiro: A regra geral de Direito Internacional é que qualquer sentença judicial proferida no exterior precisa passar pelo juízo de delibação e ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para ter eficácia no Brasil. O grande macete de prova, previsto no Código de Processo Civil, é a

sua exceção: a **sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil independentemente de homologação pelo STJ**.

190. LINDB e a Regra do Domicílio x Bens x Sucessão: A FGV adora tentar confundir os elementos de conexão da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). Memorize esta tríade infalível:

1. Para decidir sobre começo/fim da personalidade, nome, capacidade e direitos de família, aplica-se a lei do **domicílio** da pessoa (Art. 7º da LINDB).
2. Para qualificar e reger as relações sobre bens, aplica-se a lei do **país onde os bens estão situados** (Princípio da *lex rei sitae*, Art. 8º da LINDB).
3. Para a sucessão (herança), a regra é a lei do **domicílio do falecido**, independentemente da natureza e da situação em que os bens se encontrem (Art. 10 da LINDB).

191. Vedações à Extradição (A Regra dos 2 anos e Crimes Políticos): A Lei de Migração (Lei 13.445/2017) traz hipóteses em que a extradição jamais será concedida pelo Brasil. Além da vedação absoluta de extraditar o brasileiro nato, **não se concederá a extradição** se a pena aplicável ao crime for **inferior a 2 anos**. Também é vedada a extradição se o indivíduo for beneficiário de refúgio ou asilo territorial, ou se o fato constituir **crime político ou de opinião** (ressalvada a exceção para crimes contra a humanidade ou crimes comuns conexos).

FILOSOFIA

192. Aristóteles: Justiça Distributiva e a "Régua" da Equidade: Na teoria de Aristóteles, a **Justiça Distributiva** rege a relação do Estado com os cidadãos baseada na proporcionalidade (tratar os desiguais de forma desigual na medida exata de suas desigualdades). O grande macete para a prova é associar esse conceito ao princípio da capacidade contributiva no Direito Tributário (quem tem mais, paga mais). Além disso, quando a "letra fria da lei" for rígida demais para um caso concreto, Aristóteles invoca a **Equidade (metáfora da Régua de Lesbos)**, que é a flexibilidade para amoldar a norma à realidade e evitar injustiças.

- **Fundamento Jurídico e Jurisprudencial:** A Justiça Distributiva aristotélica é o pilar do **Princípio da Capacidade Contributiva (Art. 145, § 1º, da Constituição Federal)**. Já a aplicação da Equidade (a Régua de Lesbos) tem previsão expressa no Direito brasileiro, como no **Art. 140 do Código de Processo Civil (CPC)**, que determina que o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei.

193. Norberto Bobbio e a Solução de Antinomias (O "Super Trunfo" Hierárquico): Para Bobbio, o ordenamento jurídico precisa ser coerente. Quando duas normas entram em

choque (antinomia), usamos 3 critérios de solução: Hierárquico, Cronológico e da Especialidade. A pegadinha clássica da OAB é perguntar o que acontece se os critérios entrarem em conflito entre si (ex: uma lei constitucional antiga e genérica contra uma lei ordinária nova e específica). O macete é: **o Critério Hierárquico sempre vence!** Ele atua como um "Super Trunfo", fazendo a norma superior prevalecer em qualquer cenário.

- **Fundamento Jurídico:** A base estrutural desses critérios na legislação brasileira encontra-se na **Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)**, especificamente em seu **Art. 2º, § 1º (Critério Cronológico)** e **Art. 2º, § 2º (Critério da Especialidade)**. O critério hierárquico, por sua vez, reflete a própria supremacia da Constituição (controle de constitucionalidade e Art. 59 da CF/88) que invalida leis ordinárias conflitantes.

DIREITO FINANCEIRO

194. Princípio da Exclusividade na LOA (A Regra e a Exceção): A Lei Orçamentária Anual (LOA) não pode ser usada como um "trem pagador" para aprovar matérias alheias ao orçamento, ou seja, **não pode conter dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa**. Contudo, as bancas adoram cobrar as **duas únicas exceções permitidas** que podem constar no texto da LOA: a autorização para abertura de **créditos suplementares** e a autorização para a contratação de **operações de crédito** (empréstimos), inclusive por antecipação de receita. *(Art. 165, § 8º, da Constituição Federal)*.

195. Cessão Onerosa da Dívida Ativa (Novidade Legislativa de 2024!): Preste muita atenção na inclusão recente feita pela LC 208/2024, pois tem altíssima chance de cair na prova! A União, Estados, DF e Municípios agora podem ceder (vender) onerosamente seus direitos creditórios de tributos e dívida ativa para a iniciativa privada. O macete para gabaritar é decorar dois detalhes da operação: primeiro, a cessão deve ser de **caráter definitivo**, de modo que o ente público (cedente) fica isento de qualquer responsabilidade pelo pagamento se o contribuinte não pagar a dívida ao cessionário; segundo, há uma destinação obrigatória para o dinheiro arrecadado nessa venda, sendo exigido que **pelo menos 50% vá para despesas com o regime de previdência social** e o restante seja carimbado para investimentos. *(Art. 39-A, inciso IV, e Art. 46, § 6º da Lei nº 4.320/64)*.

DIRIETO ELEITORAL

196. Inelegibilidade Reflexa (A Exceção do Parentesco): Cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República,

de Governador ou de Prefeito (ou de quem os substituiu nos 6 meses antes do pleito) são inelegíveis no território de jurisdição do titular. O grande macete (e pegadinha clássica da FGV) é a **exceção**: essa regra de inelegibilidade não se aplica se o parente **já for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição**. Exemplo prático: a esposa de um Governador não pode se candidatar ao cargo de Deputada Estadual naquele estado pela primeira vez, mas, se ela já for Deputada Estadual, sua candidatura à reeleição é perfeitamente permitida (Art. 14, § 7º, da CF).

197. Coligações vs. Federações Partidárias (O Macete do Tempo e do Cargo): É crucial não confundir essas duas formas de união de partidos, pois as diferenças despencam nas provas. As **Coligações** possuem vínculo temporário (existem apenas durante o processo eleitoral) e são permitidas **exclusivamente para eleições majoritárias** (Presidente, Governador, Prefeito e Senador). Por outro lado, as **Federações** possuem um vínculo estável e duradouro (com permanência mínima exigida de **4 anos**) e atuam em **todas as eleições** (majoritárias e proporcionais), funcionando administrativa e parlamentarmente como se fossem um único partido. Vale lembrar que a própria Constituição proíbe expressamente a celebração de coligações em eleições proporcionais (Art. 17, § 1º, da CF e Arts. 6º e 6º-A da Lei nº 9.504/97).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

198. A Pegadinha da Carência no Salário-Maternidade: A regra geral prevê que o salário-maternidade exige uma carência de 10 contribuições mensais para as seguradas contribuinte individual, especial e facultativa. O grande macete de prova é a exceção: a exigência de carência é **totalmente dispensada** para as categorias que possuem vínculo de emprego ou equiparado, ou seja, a **Segurada Empregada, a Trabalhadora Avulsa e a Empregada Doméstica**. *(Art. 26 da Lei 8.213/91)*.

199. O Adicional de 25% "Fura-Teto": Na Aposentadoria por Invalidez, se o segurado necessitar de assistência permanente de outra pessoa, ele terá direito a um acréscimo de 25% no valor do seu benefício. A FGV adora testar o limite desse valor, então memorize: este adicional de 25% **deve ser pago mesmo que o valor total da aposentadoria ultrapasse o teto máximo** de pagamento do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). *(Art. 45 da Lei 8.213/91)*.